PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA
PT GADAI SINAR ABADI
DAN
FACHRI ARDIYANTO

No.: 009/GSA/IX/PM/2026

Pada hari ini, Senin, 7 September 2026 dibuat Perjanjian Kemitraan antara:

PT Gadai Sinar Abadi sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di JL.Raya Kebayoran Lama No 277 Rt. 010 Rw 011 Grogol Selatan,Kebayoran Lama,Kota Adm JakartaSelatan yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : IAN SINDORO
Jabatan : Direktur

yang bertindak untuk dan atas nama PT Gadai Sinar Abadi yang selanjutnya disebut sebagai "GSA", dan

Nama :FACHRI ARDIYANTO
Alamat : Jl.Pancoran Barat Iv Rt 011/Rw001 Pancoran,Jakarta Selatan
NIK : 3174083103000002

yang selanjutnya disebut sebagai "Mitra".

Bahwa kedua belah pihak telah meninjau dan menyetujui syarat-syarat kerja sama yang dijelaskan dalam perjanjian ini.

LATAR BELAKANG:

A. Mitra memiliki keahlian dan kemampuan untuk menyediakan dan melaksanakan jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini ("Jasa");

B. GSA memerlukan jasa untuk mendukung kegiatan usahanya dan bermaksud untuk menunjuk Mitra dalam menyediakan dan melaksanakan jasa kepada GSA;

C. GSA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang platform keuangan ("Usaha GSA");

D. GSA bermaksud untuk menunjuk Mitra sebagai Kepala Unit GSA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini dan untuk menyediakan dan melaksanakan Jasa kepada GSA sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini;

E. Mitra bersedia melaksanakan dan menyediakan Jasa sebagai Kepala Unit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

OLEH KARENANYA, DISEPAKATI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
Penunjukan Dan Lingkup Jasa

1. GSA dengan ini sepakat untuk menggunakan jasa Mitra di wilayah operasional dari GSA dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing (selanjutnya disebut "Perjanjian Mitra" atau "Perjanjian").

2. Jasa meliputi ruang lingkup penggunaan jasa Mitra untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan atau calon pelanggan Gadai Plus, yaitu namun tidak terbatas pada ("Jasa"):

a. Memberikan pelayanan sesuai SOP (standard operating procedure) yang ditentukan GSA,

b. Menjaga keamanan aset-aset GSA yang menjadi tanggung jawab Mitra, dan

c. Melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transaksi atau mendapatkan pelanggan.

3. Jasa yang akan dilaksanakan dan disediakan harus sesuai dengan Perjanjian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta setiap perubahan dan penambahannya.

4. Mitra tidak dapat:

a. Secara tidak langsung atau secara langsung menyediakan jasa lain yang serupa, yang dapat bersaing dengan setiap usaha GSA kepada pihak lain kecuali untuk GSA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GSA;

b. Membuat kesepakatan keagenan dengan individu atau badan yang bersaing secara langsung atau tidak langsung dengan GSA, Perusahaan yang terafiliasi dengan GSA dan/atau usaha GSA; dan

c. Menunjuk sub-agen atau bekerja sama dengan pihak ketiga manapun sehubungan dengan Jasa tanpa persetujuan tertulis dahulu dari GSA;

PASAL 2
Jangka Waktu

1. Perjanjian Mitra ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku mulai tanggal 07 September 2026 sampai dengan 07 September 2027 ("Jangka Waktu Perjanjian").

2. Sebelum Mitra sepenuhnya melakukan pemberian jasa, Mitra akan melalui tahapan pelatihan diberikan oleh GSA, pada tanggal berikut:

a. Pra Training: 18 Agustus 2026 sampai dengan 4 September 2026, dan

b. On-the-Job Training (OJT): 7 Septmber 2026 sampai dengan 14 September 2026 yang dapat diperpanjang berdasarkan asesmen kesiapan Mitra yang dilakukan oleh GSA.

c. Mitra wajib mengikuti keseluruhan tahapan pelatihan di atas. Apabila Mitra memutuskan hubungan kemitraan secara sepihak selama masa Pra Training atau sebelum hari ke-8 (delapan) masa OJT, maka Perusahaan berhak untuk tidak membayarkan biaya apapun yang menjadi hak Mitra selama masa pelatihan.

3. GSA wajib memberikan Surat Penugasan sebagai dokumen resmi bahwa Mitra dinyatakan sudah sepenuhnya melakukan pemberian jasa dan berhak atas biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 3 perjanjian ini. Apabila Mitra sudah dinyatakan lulus Masa OJT, tetapi belum menerima Surat Penugasan, maka Mitra dinyatakan sedang berada pada tahapan Pra Penugasan.

4. Perjanjian Mitra ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis kedua pihak.

5. Mitra wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik GSA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban Mitra kepada GSA pada saat berakhirnya Perjanjian Kemitraan.

PASAL 3
Pembatalan Perjanjian

1. Dengan mengesampingkan ketentuan pada Pasal 11 Pengakhiran, maka Perjanjian Mitra ini secara otomatis tidak berlaku dan dapat segera dibatalkan jika terjadi hal-hal berikut:

   a. Mitra tidak lolos pemeriksaan latar belakang (background check) yang dilakukan oleh GSA setelah Jangka Waktu Perjanjian dimulai; atau

   b. Mitra tidak lulus pelatihan yang diadakan GSA pada masa awal Jangka Waktu Perjanjian dimulai.

2. Pemeriksaan latar belakang dan pelatihan yang disebutkan di atas akan dilakukan dan diadakan GSA dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak dimulainya Jangka Waktu Perjanjian atau setelah Mitra dinyatakan lulus pelatihan. Jika tidak ada pemberitahuan dari GSA terkait kelulusan kedua proses di atas setelah 20 (dua puluh) hari tersebut, maka Mitra dinyatakan lulus dan perjanjian ini dapat berlaku.

3. Apabila terjadi pembatalan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini, maka GSA tidak berkewajiban untuk membayar/mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Mitra sehubungan pelaksanaan dari Perjanjian ini.

PASAL 4
Komponen Biaya-Biaya

1. Berikut komponen biaya selama Mitra menjalankan masa pelatihan yang disebutkan pada Pasal 2:

   a. Pra Training: Biaya Pelatihan sebesar Rp100.000 per hari (Seratus ribu rupiah per hari) kotor sebelum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan jumlah kehadiran aktual Mitra, dan

   b. On-the-Job Training (OJT): Biaya Pelatihan sebesar Rp100.000 per hari (serarus ribu rupiah per hari) dan Biaya Fasilitas OJT sebesar Rp15.000 per hari (lima belas ribu rupiah per hari) kotor sebelum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan jumlah kehadiran aktual Mitra.

2. Biaya yang akan diberikan kepada Mitra selama Masa Pra Penugasan, ialah sebesar Rp115.000 per hari (seratus ribu rupiah per hari) kotor sebelum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan jumlah kehadiran aktual Mitra.

3. Komponen yang akan diberikan kepada Mitra dalam pelaksanaan Perjanjian Mitra ini adalah:

   a. Biaya Pelaksanaan Jasa Harian yaitu biaya yang diberikan atas pelaksanaan jasa yang dilakukan oleh Mitra berdasarkan jumlah hari pelaksanaan jasa oleh Mitra, sebesar Rp150.000 per hari (seratus lima puluh ribu rupiah)

   b. Biaya Fasilitas Kesehatan yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp100.000 per bulan (seratus ribu rupiah)

   c. Biaya Operasional sebesar Rp150.000 per bulan (seratus lima puluh ribu rupiah) Biaya Pelaksanaan Jasa Harian, Biaya Fasilitas Kesehatan, dan Biaya Operasional akan dibayarkan bersamaan setiap bulannya berdasarkan pelaporan absensi oleh Mitra.

4. Biaya Pelaksanaan Jasa Harian, Biaya Fasilitas Kesehatan, dan Biaya Operasional akan dibayarkan bersamaan setiap bulannya berdasarkan pelaporan absensi oleh Mitra.

5. Setiap bulannya, akan dilakukan pemotongan dari pembayaran biaya-biaya di atas sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai tabungan yang akan diberikan saat Hari Raya Idul Fitri atau saat Perjanjian Mitra ini berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak.

PASAL 5
Hak Dan Kewajiban Para Pihak

1. Mitra memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

   a. Memperoleh komponen biaya dengan patuh dan taat pada ketentuan yang ditetapkan oleh GSA;

   b. Melaksanakan dan menyediakan Jasa kepada GSA dengan kehati-hatian, kecakapan dan ketekunan;

   c. Menyediakan GSA seluruh data dan informasi yang diperlukan oleh GSA sehubungan dengan penyediaan jasa ini;

   d. Patuh kepada seluruh pedoman termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh GSA sehubungan dengan pelaksanaan Jasa oleh Mitra yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Apabila Mitra melakukan pelanggaran terhadap pedoman/peraturan/ketentuan yang dikeluarkan GSA, Mitra akan menerima konsekuensi dan/atau teguran yang diberikan GSA, termasuk namun tidak terbatas pada pengakhiran dari Perjanjian ini secara mendesak;

   e. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Mitra tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lain dalam bentuk apa pun termasuk, namun tidak terbatas pada, dalam bentuk uang, sehubungan dengan pelaksanaan dan penyediaan Jasa kecuali untuk hadiah dan keuntungan yang disediakan oleh GSA atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   f. Menahan diri dari segala tindakan, yang akan menjurus kepada konflik kepentingan antara Mitra dengan GSA

   g. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Mitra wajib melaksanakan dan menyediakan Jasa di seluruh lokasi pelaksanaan Jasa yang ditunjuk/ditentukan oleh GSA.

2. GSA memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

   a. Membayar komponen biaya kepada Mitra merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;

   b. Menyediakan setiap dan seluruh dokumen dan informasi yang diperlukan oleh Mitra untuk melaksanakan Jasa, semata-mata berdasarkan kebijakan dari GSA.

PASAL 6
Peralatan/Sarana Pendukung

1. GSA dapat menyediakan peralatan untuk Mitra sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan dan penyediaan Jasa. Penyediaan peralatan dibuat berdasarkan kebijakan tunggal dan mutlak dari GSA;

2. Komputer/laptop, seragam, dan/atau peralatan pendukung lainnya yang dapat disediakan oleh GSA, akses ke sistem informasi GSA, termasuk namun tidak terbatas pada internet dan surat elektronik, seluruhnya adalah properti yang dimiliki sepenuhnya oleh GSA dan disediakan oleh GSA bagi untuk

membantu Mitra dalam melaksanakan Jasa dengan baik dan hanya dapat digunakan oleh Mitra untuk tujuan tersebut. GSA setiap saat dapat mengakses, memonitor, melihat dan menelaah penggunaan peralatan tersebut oleh Mitra serta meminta Mitra mengembalikan fasilitas tersebut kepada GSA. Mitra tidak dibenarkan untuk menggunakan peralatan dimaksud untuk tujuan pribadi, kepentingan pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha GSA, dan/atau menyimpan informasi yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Jasa;

3. Mitra setiap saat tidak boleh memasang piranti lunak (software) apa pun pada komputer/laptop/notebook yang disediakan oleh GSA kecuali hal tersebut diperbolehkan berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GSA;

4. Mitra setiap saat tidak boleh melakukan transfer/pengiriman, mengunduh (download) setiap data, informasi atau piranti lunak (software) dari komputer/laptop, cakram optik (CD/DVD), flash disk atau peralatan lainnya yang disediakan oleh GSA atau mengirim setiap data atau informasi dari komputer melalui surat elektronik (email) atau melalui jaringan komputer.

5. Mitra wajib mematuhi dan tunduk kepada setiap kebijakan, panduan, regulasi, prosedur dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh GSA terkait tata cara penggunaan komputer/laptop/notebook dan/atau peralatan pendukung lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;

6. Mitra akan bertanggung jawab penuh dan mengganti kerugian kepada GSA atas segala kerusakan, kehilangan, ketidaklengkapan dan/atau cacat lainnya dari komputer/laptop/notebook dan/atau peralatan pendukung lainnya, baik sebagian atau seluruhnya. Mitra setuju bahwa nilai/jumlah kerugian atas peristiwa di atas akan ditetapkan oleh GSA dengan pertimbangannya sendiri yang akan menjadi nilai/jumlah yang disepakati bersama.

PASAL 7
Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Seluruh bahan-bahan dan perangkat lunak yang diberikan dan dibayar oleh GSA serta seluruh bahan dan perangkat lunak yang dibuat atau digunakan oleh Mitra akan menjadi dan senantiasa merupakan hak milik eksklusif GSA. Mitra tidak boleh mengambil atau memberikan izin untuk diambilnya bahan-bahan atau alat-alat dari GSA tanpa persetujuan tertulis dari GSA.

2. Mitra dengan ini menyerahkan (termasuk dengan cara penyerahan di kemudian hari) kepada GSA seluruh hak, kepemilikan, kepentingan, termasuk Hak Kekayaan Intelektual, dalam dan pada seluruh Karya yang dibuat, ditulis, dipikirkan, dikurangi untuk praktik atau dihasilkan secara perorangan atau bekerja sama dengan pihak lain akibat dari atau dalam kaitannya dengan setiap pelaksanaan Jasa yang dilaksanakan oleh Mitra untuk GSA selama Jangka Waktu Perjanjian ini.

3. Untuk maksud Perjanjian ini, "Hak-Hak Kekayaan Intelektual" berarti seluruh hak cipta, paten, merek dagang, merek jasa, hak rancang, desain terdaftar, hal desain, hak database, nama dagang atau usaha, hak-hak yang melindungi rahasia dagang dan informasi rahasia, hak-hak yang melindungi goodwill dan reputasi, kecakapan teknik dan seluruh hak kepemilikan serupa atau yang berkaitan dan seluruh aplikasi hak-hak tersebut, baik yang ada sekarang atau yang diciptakan di kemudian hari, di manapun di dunia ini, baik yang terdaftar dan tidak terdaftar, dan seluruh manfaat, hak istimewa, hak untuk menggugat, mendapatkan ganti rugi dan mendapat bantuan untuk setiap pelanggaran, penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak-hak tersebut di atas di masa lalu, saat ini, maupun di kemudian hari;

4. Lebih lanjut, "Karya" berarti perangkat lunak, program, naskah, macro dan kode dari setiap tipe atau bahasa, penemuan, ide, proses, metode, karya penciptaan, dokumen, artikel, laporan dan/atau setiap hal atau bahan, dalam bentuk atau media apa pun (termasuk ekuivalen digital, dari semua hal tersebut di atas).

PASAL 8
Pernyataan Dan Jaminan

Mitra menyatakan dan menjamin kepada GSA bahwa:

1. Ia memiliki hak penuh, kuasa dan wewenang untuk membuat Perjanjian ini dan untuk melaksanakan atau menyebabkan terlaksananya seluruh kewajibannya yang diatur di dalam Perjanjian ini;

2. Perjanjian ini dan setiap dokumen yang ditandatanganinya sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan olehnya;

3. Penandatanganan Perjanjian ini dan setiap dokumen yang ditandatangani olehnya sehubungan dengan Perjanjian ini, pelaksanaan olehnya atas kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, dan pelaksanaan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar undang-undang, peraturan, keputusan, perintah, kewenangan, perjanjian atau kewajiban yang berlaku terhadapnya;

4. Tidak ada proses pengadilan, arbitrase, administrasi atau prosedur lain dan keputusan atau perselisihan yang saat ini sedang berjalan, tertunda atau mengancamnya;

5. Ia tidak pernah membuat pengaturan/perjanjian serupa dengan individu atau badan yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan GSA, perusahaan afiliasi GSA dan/atau Usaha GSA; dan

6. Ia akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku terhadap Jasa yang diberikan.

PASAL 9
Hubungan Antara Para Pihak

1. Mitra tidak memiliki kewenangan untuk mengikat GSA dengan perjanjian atau sebaliknya atau untuk membuat pernyataan seperti kebijakan dan prosedur GSA selain yang secara spesifik diberikan kewenangan oleh Perjanjian ini.

2. Perjanjian ini bukan merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau pun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan, oleh karena itu, hubungan yang timbul antara GSA dengan Mitra bukan merupakan hubungan kerja antara perusahaan dengan Mitra.

3. GSA dan Mitra mengakui dan menyetujui bahwa hubungan yang timbul dari Perjanjian ini bukan merupakan atau menciptakan suatu keagenan umum, distributor, usaha patungan, dan bahwa Mitra merupakan Mitra independen sehubungan dengan Jasa yang dilaksanakan olehnya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 10
Standar Perilaku

Mitra harus memberikan layanan yang cepat, sopan dan baik kepada seluruh nasabah atau calon nasabah dan seluruh transaksi bisnis akan diatur dengan standar tertinggi kejujuran, integritas dan keadilan. Mitra

tidak akan melakukan suatu hal yang dapat mendiskreditkan, memalukan, mencerminkan keburukan atau berperilaku yang dapat mencederai/merusak reputasi GSA.

PASAL 11
Pengakhiran

1. GSA maupun Mitra berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran.

2. GSA dapat melakukan pemutusan hubungan kemitraan secara mendesak sebelum tanggal pengakhiran apabila:

   a. Mitra gagal melaksanakan atau memenuhi setiap janji, jaminan atau kewajiban yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini termasuk lampiran-lampirannya (bila ada);

   b. Terjadi kecurangan, pelanggaran, atas peraturan atau pedoman dari GSA, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku baik yang berakibat secara langsung maupun tidak langsung kepada GSA.

3. GSA tidak berkewajiban untuk memberikan uang kompensasi, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada Mitra setelah berakhirnya masa Perjanjian Kemitraan.

4. Dalam hal Mitra melakukan kecurangan, penipuan atau pencurian yang mengakibatkan kerugian finansial bagi GSA, selain hubungan kemitraannya diputus secara mendesak, Mitra juga berkewajiban membayar ganti rugi sebanyak 10x (sepuluh kali) nilai kerugian finansial yang dialami GSA akibat perilakunya.

5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, Para pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sejauh ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu Keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 12
Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

2. Segala perselisihan atau klaim yang timbul antara Para Pihak yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran atas Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak dimanapun dapat diterapkan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, maka Para Pihak memilih domisili yang umum, tetap dan tidak eksklusif di Kantor Kepaniteraan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia.

PASAL 13
Hubungan Majemuk

1. Mitra wajib melaporkan kepada GSA terkait hubungan dengan rekan lainnya di GSA, selain yang berkaitan dengan pemberian jasa ("Hubungan Majemuk").

   a. Hubungan keluarga, yaitu orang tua, anak, saudara sekandung, dan pasangan suami/istri.

b. Kerabat dekat, yaitu pihak yang masih merupakan anggota keluarga, namun tidak tercantum pada Pasal 13 ayat 1(a).

c. Hubungan romantis, yaitu berpacaran, dan bertunangan.

2. Mitra wajib menjaga profesionalisme di lingkungan pemberian jasa dan menghindari segala hal yang dapat menimbulkan pertentangan antara kepentingan pribadi dengan tugasnya di GSA.

3. GSA berwenang untuk melakukan keputusan dan/atau perubahan penugasan untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan antara Mitra dan rekan lainnya yang memiliki hubungan majemuk.

PASAL 14
Periode Tidak Bersaing

1. Selama masa pemberian jasa di Perusahaan dan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Mitra berhenti sebagai mitra Perusahaan ("Periode Tidak Bersaing"), Mitra tidak akan terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha sejenis atau usaha pesaing dari Perusahaan maupun afiliasi, baik sebagai pemegang saham, penanam modal, prinsipal, agen, mitra, direktur, pegawai, secondee, konsultan maupun penasihat. Untuk kepentingan Pasal ini, maka "Usaha Pesaing" akan berarti siapapun (termasuk badan usaha) yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat melakukan usaha yang sama atau terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan atau afiliasinya, dan "Afiliasi" berarti dalam kaitannya dengan setiap orang, setiap entitas yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang itu, setiap orang atau badan yang mengendalikan, langsung atau tidak langsung, orang itu, atau setiap entitas yang berada dalam satu pengendalian yang sama dengan orang tersebut.

2. Mitra tidak akan, dengan cara apapun baik secara langsung atau tidak langsung, selama Periode Tidak Bersaing:

a. memanggil, membuat alasan untuk dipanggil, meminta atau membantu mengambil klien, pelanggan, pemasok atau kontraktor dari Perusahaan atau Afiliasinya untuk tujuan penjualan, penyediaan atau membuat ketentuan untuk setiap produk atau layanan yang bersaing dengan produk dan jasa dari Perusahaan atau meminta, merekomendasikan atau menyarankan klien, pelanggan, pemasok atau kontraktor untuk membatasi melakukan bisnis dengan Perusahaan atau Afiliasinya;

b. meminta, mempekerjakan, terlibat atau berusaha untuk mempekerjakan rekan kerja lain atau badan lain, selain dari pada Perusahaan, atau memberikan saran kepada rekan lainnya ataupun direktur Perusahaan tersebut atau Afiliasinya untuk mengakhiri pekerjaan atau kontrak mereka dengan Perusahaan atau Afiliasinya, yang dipekerjakan atau telah terlibat dengan Perusahaan atau Afiliasinya selama periode 24 (dua puluh empat) bulan sebelum tanggal diklaim sebagai ajakan, hubungan kerja/kemitraan, atau kontrak.

c. tidak akan melakukan atau mengatakan apapun yang berbahaya bagi nama baik Perusahaan atau afiliasi atau yang dapat menyebabkan pihak yang telah berurusan dengan Perusahaan atau afiliasinya selama 24 (dua puluh empat) bulan sebelum berakhirnya masa hubungan kerja di Perusahaan, menjadi berhenti berurusan dengan Perusahaan atau afiliasinya dalam hal substansial yang setara dengan yang ditawarkan sebelumnya atau keseluruhannya.

3. Mitra, dengan cara apapun baik secara langsung atau tidak langsung selama Periode Tidak Bersaing, tidak akan melakukan atau mengatakan apa-apa yang berbahaya bagi nama baik Perusahaan atau

Afiliasi atau yang dapat menyebabkan pihak yang telah berurusan dengan Perusahaan atau Afiliasinya selama 24 (dua puluh empat) bulan sebelum berakhirnya masa hubungan kerja Mitra dengan Perusahaan, menjadi berhenti berurusan dengan Perusahaan atau Afiliasinya dalam hal substansial yang setara dengan yang ditawarkan sebelumnya atau keseluruhannya.

4. Mitra mengetahui dan mengakui bahwa setiap janji yang termuat di dalam Perjanjian ini bersifat terpisah dan harus dapat dilaksanakan secara terpisah dan independen dari janji lainnya terhadap Mitra dan keabsahannya tidak akan terpengaruh jika ada janji lain yang tidak sah; jika salah satu janji tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah tetapi apabila sebagian dari janji tersebut bisa menjadi berlaku atau sah apabila beberapa bagian dari janji tersebut dihapus maka janji tersebut berlaku dengan modifikasi sebagaimana diperlukan untuk membuatnya berlaku.

5. Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa dalam konteks bisnis Perusahaan dan hubungan Mitra dengan Perusahaan, janji-janji pada Pasal ini sangat penting untuk melindungi nama baik dan kepentingan Perusahaan dan setiap Afiliasinya.

6. Mitra dengan ini mengakui bahwa pembatasan menurut Pasal ini bersifat adil dan wajar di dalam cakupan geografis dan durasi, dan dalam batas wajar yang diperlukan untuk melindungi nilai Perusahaan, setiap Afiliasinya, dan setiap nama baik terkait.

7. Mitra secara lebih lanjut mengakui bahwa:

   a. pelanggaran atau ancaman atau upaya pelanggaran dari suatu ketentuan dalam Pasal ini yang dilakukan oleh Mitra dapat mengakibatkan kerugian yang fatal bagi Perusahaan;

   b. Perusahaan, di samping semua upaya yang ada dan berhak, juga akan berhak, untuk tujuan mencegah pelanggaran Pasal ini, untuk mendapatkan ganti-rugi atau tindakan spesifik atas Pasal ini atau upaya perbaikan lainnya tanpa perlu membuktikan kerusakan atau memberikan bukti lainnya;

   c. Pelanggaran atas ketentuan ini berakibat pada bentuk ganti rugi yang disepakati oleh Mitra, yaitu sebesar 10x (sepuluh kali) dari besaran nilai bayaran yang diterima atas jasa yang diberikan oleh Mitra setiap bulannya;

   d. Dalam hal melindungi kepentingan Perusahaan atas pelanggaran dari ketentuan ini, Mitra setuju untuk penyelesaian secara hukum di mana Perusahaan dapat melakukan gugatan atas Mitra dan termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan tempat Mitra bergabung dan/atau memberikan jasa/bekerja di Perusahaan dengan usaha sejenis atau pesaing usaha.

8. Mitra menyatakan:

   a. Mitra memiliki berbagai keahlian yang dapat dipergunakan setelah Mitra berhenti menjadi mitra Perusahaan tanpa melanggar batasan menurut Pasal ini;

   b. pengalaman dan pengetahuan Mitra akan memungkinkan Mitra untuk mendapatkan pekerjaan lain dengan kompensasi yang layak tanpa harus menjalankan usaha atau berkecimpung dalam usaha dengan Usaha Pesaing (seperti dijelaskan di atas); dan

   c. ganti rugi tidak akan mencegah dia dari mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

PASAL 15
Lain - Lain

1. Perjanjian Mitra ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak. Para pihak mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

2. Mitra dengan ini membebaskan GSA dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan atau diselesaikan oleh Mitra berdasarkan Perjanjian ini.

3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PT. Gadai Sinar Abadi,

Ian Sindoro
Direktur

Mitra,



FACHRI ARDIYANTO

Catatan: Dokumen ini merupakan hasil transkripsi dari foto dokumen asli yang diunggah. Bagian alamat dan NIK Mitra pada halaman pertama tidak dapat dibaca karena tertutup/kabur pada foto asli. Mohon periksa kembali kesesuaiannya dengan dokumen fisik sebelum digunakan.